

ISMAT BIN ABDUL RAUF
lawan
SITI MARIAM BINTI SAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 14hb April 2021 / 2 Ramadhan 1442H

Kes Permohonan No. 10000-017-0099-2019
[Rayuan Harta Sepencarian]

Peguam Syarie Perayu : *Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Tetuan Faiz Adnan & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 27/9/2019. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 25/9/2019 dalam kes no. 10200-017-0085-2018.

[2] Walau bagaimanapun, pada 23/2/2021 Peguam Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa Perayu ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan no. 10000-017-0099-2019.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-017-0099-2019 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.